LIMA, 06 de julio del 2026

2026 4060140170092

SUNAT

RESOLUCIÓN

N.° 4060140170092

VISTO el Recurso de Reclamación contenido en el Expediente N.° 4060340148640 de fecha 08 de enero de 2026, interpuesto por **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL**, con RUC N.° 20447623669, con domicilio fiscal en Cal. Los Nísperos N.° 151 Dpto. 201 Urb. La Alborada II Etapa - Comas - Lima - Lima, representada por Quispe Luza Nielden, contra las Resoluciones de Multa N.° 0230022823491, N.° 0230022823490, N.° 0230022823489, N.° 0230022823488 y N.° 0230022823487 emitidas por la infracción de no pagar dentro de los plazos establecidos las Retenciones del Impuesto a la Renta - Liquidación de Compras, correspondientes a los períodos tributarios enero, febrero, abril, mayo y julio 2023, respectivamente.

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 77° del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado por el Decreto Supremo N.° 133-2013-EF y normas modificatorias (en adelante, TUO del Código Tributario), la Administración Tributaria emitió las resoluciones de multa impugnadas, según el siguiente detalle:

TIPO DE DOCUMENTO IMPUGNADO	N.°	PERIODO	CONCEPTO	TRIBUTO ASOCIADO	MONTO S/	INTERESES S/	TOTAL S/	FECHA DE NOTIFICACION
Resolución de Multa	0230022823491	2023-01	061101	030309	3,042.00	285.00	3,327.00	11/11/2025
Resolución de Multa	0230022823490	2023-02	061101	030309	7,459.00	636.00	8,095.00	11/11/2025
Resolución de Multa	0230022823489	2023-04	061101	030309	863.00	57.00	920.00	11/11/2025
Resolución de Multa	0230022823488	2023-05	061101	030309	345.00	20.00	365.00	11/11/2025
Resolución de Multa	0230022823487	2023-07	061101	030309	1,052.00	41.00	1,093.00	11/11/2025

Que, en su recurso de reclamación la recurrente sostiene que, pagó las multas acogiéndose al Régimen de Gradualidad con la rebaja del 95%, sin embargo, la SUNAT indicó que no cumplía con los requisitos para dicho acogimiento debido a que los pagos fueron realizados con posterioridad a la notificación de las órdenes de pago, empero la orden de pago no elimina el derecho a la gradualidad y la respuesta de la SUNAT incorpora un requisito no previsto en la norma, vulnerando el principio de legalidad; por lo tanto, solicita dejar sin efecto las resoluciones de multa impugnadas;

Que, de lo expuesto por la recurrente y de lo actuado, se tiene que, el asunto controvertido consiste en determinar si las resoluciones de multa impugnadas fueron emitidas con arreglo a ley;

Que, de conformidad con los artículos 164° y 165° del TUO del Código Tributario, constituye infracción tributaria toda acción u omisión que importe la violación de normas tributarias, siempre que se encuentre tipificada como tal en el Título I del Libro Cuarto del citado Código Tributario o en otras leyes o decretos legislativos y que la infracción será determinada en forma objetiva y sancionada administrativamente con penas pecuniarias;

Que, el numeral 4 del artículo 178° del TUO del Código Tributario, vigente en el período acotado, establece que constituye infracción relacionada con el cumplimiento de las obligaciones tributarias el no pagar dentro de los plazos establecidos los tributos retenidos o percibidos, correspondiéndole como sanción una multa ascendente al 50% del tributo no pagado, de acuerdo a la Tabla I de Infracciones y Sanciones Tributarias del citado TUO, aplicable a la recurrente según Comprobante de Información Registrada - Ficha RUC;

Que, el cuarto guion del rubro Notas de la referida tabla establece que las multas no podrán ser en ningún caso menor al 5% de la UIT cuando se determinen en función al tributo por pagar omitido, tributo no retenido o no percibido, no pagado, no entregado, el monto aumentado indebidamente y otros conceptos que se tomen como referencia con excepción de los ingresos netos;

Que, por su parte, el numeral 88.1 del artículo 88° del TUO del Código Tributario establece que, la declaración tributaria es la manifestación de hechos comunicados a la Administración Tributaria en la forma establecida por Ley, Reglamento, Resolución de Superintendencia o norma de rango similar, la cual podrá constituir la base para la determinación de la obligación tributaria. Agrega que se presume sin admitir prueba en contrario, que toda declaración tributaria es jurada;

Que, a su vez, el numeral 88.2 del citado artículo 88° establece que, la declaración referida a la determinación de la obligación tributaria podrá ser sustituida dentro del plazo de su presentación, y vencido éste, la declaración podrá ser rectificada, dentro del plazo de prescripción, presentando para tal efecto la declaración rectificatoria respectiva, siendo que una vez transcurrido dicho plazo, no podrá presentarse declaración rectificatoria alguna;

Que, el anotado artículo agrega que la declaración rectificatoria surtirá efecto con su presentación siempre que determine igual o mayor obligación y, en caso contrario, surtirá efectos si dentro de un plazo de 45 días hábiles siguientes a su presentación la administración tributaria no emitiera pronunciamiento sobre la veracidad y exactitud de los datos contenidos en ella, sin perjuicio de la facultad de la Administración Tributaria de efectuar la verificación o fiscalización posterior;

Que, mediante Resolución de Superintendencia N.º 281-2022/SUNAT, se aprobó el cronograma para el cumplimiento de las obligaciones tributarias mensuales correspondientes a los períodos tributarios del año 2021, señalando que tratándose de los contribuyentes cuyo último dígito de RUC es "**9**", como es el caso de la recurrente, el plazo para cumplir con las obligaciones de los períodos tributarios de enero, febrero, abril, mayo y julio 2023 vencía el **22 de febrero**, **22 de marzo**, **23 de mayo**, **22 de junio** y **22 de agosto 2023**, respectivamente;

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

Que, de las verificaciones efectuadas en el Sistema de Recaudación de la Administración Tributaria, se tiene que, la recurrente presentó las siguientes declaraciones y pagos respecto de los tributos y períodos materia del presente análisis:

Período	Form N.º	N.º de Orden	Fecha de Presentación	Concepto	Base Imponible (casilla 356) S/	Monto Retenido (casilla 359) S/	Monto pagado hasta la fecha de vencimiento S/	Omisión S/
2023-01	0617	1033314352	22/02/2023	030309	405,500.00	6,083.00	0.00	6,083.00
2023-02	0617	1040047865	26/04/2023	030309	994,500.00	14,918.00	0.00	14,918.00
2023-04	0617	1043051022	23/05/2023	030309	115,000.00	1,725.00	0.00	1,725.00
2023-05	0617	1046405451	22/06/2023	030309	46,000.00	690.00	0.00	690.00
2023-07	0617	1052851434	21/08/2023	030309	140,200.00	2,103.00	0.00	2,103.00

Que, como se aprecia en el cuadro que precede, la Administración Tributaria determinó omisiones por los importes de S/ 6,083.00, S/ 14,918.00, S/ 1,725.00, S/ 690.00 y S/ 2,103.00 por concepto de las Retenciones del Impuesto a la Renta - Liquidación de Compras de los períodos tributarios enero, febrero, abril, junio y julio 2023, por lo que, se emitieron las Órdenes de Pago N.° 2130010436667, N.° 2130010447791, N.° 2130010453133, N.° 2130010458029 y N.° 2130010470791 notificadas con fecha 28 de febrero, 02 y 26 de mayo, 27 de junio y 25 de agosto de 2023, las cuales fueron canceladas mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 780912849 y 781146075, 781035599, 782000729, 782369346 y 783014487 por los importes de S/ 5,344.00 y S/ 899.00, S/ 15,209.00, S/ 1,758.00, S/ 702.00 y S/ 2,126.00 de fechas 19 de mayo y 02 de junio, 26 de mayo, 26 de julio, 18 de agosto y 27 de septiembre de 2023, respectivamente, esto es, vencidos los plazos antes mencionados (22 de febrero, 22 de marzo, 23 de mayo, 22 de junio y 22 de agosto 2023);

Que, en tal sentido, al no haber realizado el pago de las Retenciones del Impuesto a la Renta - Liquidación de Compras correspondientes a los períodos tributarios enero, febrero, abril, mayo y julio 2023, dentro del plazo fijado por las Resoluciones de Superintendencia N.º 281-2022/SUNAT (**22 de febrero, 22 de marzo, 23 de mayo, 22 de junio y 22 de agosto 2023**), la recurrente incurrió en la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario, habiéndose efectuado el cálculo del importe de la sanción respectiva, de acuerdo con el siguiente detalle:

Período	Concepto	Tributo Asociado	Base de Referencia S/ (a)	Sanción (b) = 50% (a) S/	5% UIT (*) Tabla I (c) S/	Mayor valor (b) (c) S/
2023-01	061101	030309	6,083.00	3,042.00	248.00	3,042.00 (**)
2023-02	061101	030309	14,918.00	7,459.00	248.00	7,459.00 (**)
2023-04	061101	030309	1,725.00	863.00	248.00	863.00 (**)
2023-05	061101	030309	690.00	345.00	248.00	345.00 (**)
2023-07	061101	030309	2,103.00	1,052.00	248.00	1,052.00 (**)

(*) Mediante Decreto Supremo N.º 309-2022-EF se estableció que la UIT para el ejercicio 2023 en que se cometió la infracción ascendía a S/ 4,950.00.
(**) La multa no puede ser inferior al 5% de la UIT, según cuarto guion del rubro Notas de la Tabla I de Infracciones y Sanciones Tributarias

Que, de la lectura del cuadro que antecede, se aprecia que, el importe de las sanciones de multa por la infracción de no pagar dentro de los plazos establecidos las Retenciones del Impuesto a la Renta - Liquidación de Compras, correspondientes a los períodos tributarios enero, febrero, abril, mayo y julio 2023, **coinciden** con el contenido de las Resoluciones de Multa N.º 0230022823491, N.° 0230022823490, N.° 0230022823489, N.° 0230022823488 y N.° 0230022823487;

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730

Del Régimen de Gradualidad

Que, mediante Resolución de Superintendencia N.° 180-2012/SUNAT de fecha 03 de agosto de 2012 se incorporó el artículo 13°-A a la Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT que aprobó el Reglamento del Régimen de Gradualidad aplicable a infracciones del Código Tributario, disponiendo respecto de la infracción tipificada en el numeral 4) del artículo 178° del TUO del Código Tributario lo siguiente:

> ***2.*** *A la sanción de multa aplicable por la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del Código Tributario, se le aplicará el siguiente Régimen de Gradualidad, siempre que el deudor tributario cumpla con el Pago de la multa:*
>
> > *a) Será rebajada en un noventa y cinco por ciento (95%), si se cumple con subsanar la infracción con anterioridad a cualquier notificación o requerimiento relativo al tributo o período a regularizar.*
> >
> > *b) Será rebajada en un setenta por ciento (70%), si se cumple con subsanar la infracción a partir del día siguiente de la notificación del primer requerimiento emitido en un procedimiento de fiscalización hasta la fecha en que venza el plazo otorgado según lo dispuesto en el artículo 75° del Código Tributario o, en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, antes de que surta efectos la notificación de la orden de pago o de la resolución de determinación, según corresponda o de la resolución de multa.*
> >
> > *c) Será rebajada en los mismos porcentajes previstos en los incisos c) y d) del numeral 1 del presente artículo si en los plazos señalados en los referidos incisos se cumple con subsanar la infracción.*
>
> *Los incisos c) y d) del numeral 1 del artículo 13°-A señalan lo siguiente:*
>
> > *El inciso c) señala que la multa será rebajada en un sesenta por ciento (60%) si culminado el plazo otorgado por la SUNAT según lo dispuesto en el artículo 75° del Código Tributario o, en su defecto, de no haberse otorgado dicho plazo, una vez que surta efectos la notificación de la orden de pago o resolución de determinación o la resolución de multa, además de cumplir con el Pago de la multa, se cancela la deuda tributaria contenida en la orden de pago o la resolución de determinación con anterioridad al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117° del Código Tributario respecto de la resolución de multa.*
> >
> > *El inciso d) señala que la multa será rebajada en cuarenta por ciento (40%) si se hubiera reclamado la orden de pago o la resolución de determinación y/o la resolución de multa y se cancela la deuda tributaria contenida en los referidos valores, antes del vencimiento de los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 146° del Código Tributario para apelar la resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera de ellos.*

Que, debe tenerse presente lo dispuesto en el numeral 13.5 del artículo 13° de la citada norma, que señala que, el pago de la multa se entiende como la cancelación total de la multa rebajada según los incisos de los numerales del artículo 13°-A más los intereses generados hasta el día en que se realice dicha cancelación;

Que, así también, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 13.7 del mismo artículo, la subsanación consiste en la cancelación del íntegro de los tributos retenidos o percibidos dejados de pagar en

los plazos establecidos más los intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación, en los momentos a que se refiere el artículo 13°-A y en el caso que no se hubiera cumplido con declarar los tributos retenidos o percibidos, la subsanación implicará además que se proceda con la declaración de estos;

Que, en tal sentido, para acceder a las rebajas comprendidas en el citado Régimen, corresponde cumplir con las siguientes condiciones: 1) Cancelación total de la multa rebajada según los incisos respectivos más los intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación. 2) Cancelación del íntegro de los tributos retenidos o percibidos dejados de pagar en los plazos establecidos más los intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación. 3) Presentación de la declaración jurada de los tributos retenidos o percibidos, de corresponder;

Que, la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N.º 063-2007/SUNAT, establece que, en el caso de las multas por las infracciones de las Tablas I y II, se aplicará la rebaja establecida en el Régimen de Gradualidad, incluso en el caso de que como consecuencia de ello el monto de la sanción sea menor al 5% de la UIT si se cumple con pagarla antes que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa. De realizarse el pago luego que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa, la multa rebajada no podrá ser menor al 5% de la UIT. Asimismo, en el caso de las multas por las infracciones de la Tabla III se rebaja el tope mínimo del 5% de la UIT a que se refiere la cuarta nota sin número de dicha Tabla cuando por efecto del Régimen de Gradualidad resulte un monto de multa menor a dicho tope;

Que, en el presente caso, si bien la recurrente presentó la declaración jurada de las Retenciones del Impuesto a la Renta - Liquidación de Compras correspondientes a los períodos tributarios períodos enero, febrero, abril, mayo y julio 2023, dentro de la fecha de vencimiento establecida para dicho período **(22 de febrero, 22 de marzo, 23 de mayo, 22 de junio y 22 de agosto 2023**), con excepción del período tributario febrero 2023 que fue presentada fuera de plazo, no canceló las obligaciones determinadas dentro del plazo de ley, tal como se desprende de lo indicado en los considerandos precedentes, incurriendo de esta manera en la infracción tipificada en el numeral 4 del artículo 178° del TUO del Código Tributario, la cual es sancionada con una multa equivalente al 50% del tributo no pagado, no debiendo ser menor al 5% de la UIT vigente en el período acotado, de acuerdo a la Tabla I de Infracciones y Sanciones aprobada por el citado TUO, razón por la cual la Administración Tributaria emitió las Resoluciones de Multa N.º 0230022823491, N.° 0230022823490, N.° 0230022823489, N.° 0230022823488 y N.° 0230022823487, notificadas el **11 de noviembre de 2025**;

Que, esta instancia procede a efectuar el análisis de los hechos a fin de determinar si es aplicable el Régimen de Gradualidad aprobado por la Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT, modificado por la Resolución de Superintendencia N.° 180-2012/SUNAT;

Que, según consta en el expediente administrativo, respecto al pago de los tributos, con fechas 28 de febrero, 02 y 26 de mayo, 27 de junio y 25 de agosto de 2023 se notificaron las Órdenes de Pago N.° 2130010436667, N.° 2130010447791, N.° 2130010453133, N.° 2130010458029 y N.° 2130010470791 por concepto de las Retenciones del Impuesto a la Renta - Liquidación de Compras de los períodos enero, febrero, abril, mayo y julio 2023, las cuales fueron canceladas con los pagos por los importes de S/ 5,344.00 y S/ 899.00, S/ 15,209.00, S/ 1,758.00, S/ 702.00 y S/ 2,126.00 realizados mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 780912849 y 781146075, 781035599, 782000729, 782369346 y 783014487 de fechas **19 de mayo y 02 de junio, 26 de mayo, 26 de julio, 18 de agosto y 27 de septiembre de 2023, respectivamente**;

Que, respecto a la sanción por la infracción generada por no pagar dentro del plazo establecido las Retenciones del Impuesto a la Renta - Liquidación de Compras correspondientes a los períodos tributarios enero, febrero, abril, mayo y julio 2023, según reporte Listado de

Recaudación, Extracto de Presentaciones y Pagos y Ficha del Valor conforme se detalla a continuación:

- **Resolución de Multa N.° 0230022823491**
  La resolución de multa fue cancelada mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158607048, 797462799 y 797627091 de fechas 11 de noviembre de 2025, 27 de abril y 14 de mayo de 2026, tal como se observa a continuación:

Movimientos de Saldo

Fecha	Descripción	Monto				Saldo Acumulado	Documento Sustentatorio		
		Tributo	Capitalizado	Interés	Total		Form.	Número	Fecha
11/11/2025 03:34	Deuda por RM	3,042.00	0.00	285.00	3,327.00	3,327.00		0230022823491	11/11/2025 03:34
11/11/2025 14:06	Pago con Boleta General	0.00	0.00	(203.00)	(203.00)	3,124.00	1662	1158607048	11/11/2025 14:06
27/04/2026 00:00	Intereses por Boleta General	0.00	0.00	28.00	28.00	3,152.00	1662	797462799	27/04/2026 20:01
27/04/2026 20:01	Pago con Boleta General	(1,869.00)	0.00	(110.00)	(1,979.00)	1,173.00	1662	797462799	27/04/2026 20:01
27/04/2026 20:01	Ajuste por cierre de saldo por	(1.00)	0.00	0.00	(1.00)	1,172.00	1662	797462799	27/04/2026 20:01
14/05/2026 00:00	Intereses por Boleta General	0.00	0.00	1.00	1.00	1,173.00	1662	797627091	14/05/2026 09:21
14/05/2026 09:21	Pago con Boleta General	(1,060.00)	0.00	(113.00)	(1,173.00)	0.00	1662	797627091	14/05/2026 09:21

- **Resolución de Multa N.° 0230022823490**
  La resolución de multa fue cancelada mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158607650, 797462799, 797952947, 7980040470 y 798089725 de fechas 11 de noviembre de 2025, 27 de abril, 02, 11 y 15 de junio de 2026, tal como se observa a continuación:

Movimientos de Saldo

Fecha	Descripción	Monto				Saldo Acumulado	Documento Sustentatorio		
		Tributo	Capitalizado	Interés	Total		Form.	Número	Fecha
11/11/2025 03:34	Deuda por RM	7,459.00	0.00	636.00	8,095.00	8,095.00		0230022823490	11/11/2025 03:34
11/11/2025 14:10	Pago con Boleta General	0.00	0.00	(493.00)	(493.00)	7,602.00	1662	1158607650	11/11/2025 14:10
27/04/2026 00:00	Intereses por Boleta General	0.00	0.00	67.00	67.00	7,669.00	1662	797462799	27/04/2026 20:01
27/04/2026 20:01	Pago con Boleta General	(1,238.00)	0.00	(210.00)	(1,448.00)	6,221.00	1662	797462799	27/04/2026 20:01
02/06/2026 00:00	Intereses por Boleta General	0.00	0.00	11.00	11.00	6,232.00	1662	797952947	02/06/2026 20:01
02/06/2026 20:01	Pago con Boleta General	(3,999.00)	0.00	(13.00)	(4,012.00)	2,220.00	1662	797952947	02/06/2026 20:01
11/06/2026 00:00	Intereses por Boleta General	0.00	0.00	2.00	2.00	2,222.00	1662	798040470	11/06/2026 09:13
11/06/2026 09:13	Pago con Boleta General	(423.00)	0.00	(2.00)	(425.00)	1,797.00	1662	798040470	11/06/2026 09:13
15/06/2026 12:18	Pago con Boleta General	(1,797.00)	0.00	0.00	(1,797.00)	0.00	1662	798089725	15/06/2026 12:18

- **Resolución de Multa N.° 0230022823489**
  La resolución de multa fue cancelada mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158607552 y 798089726 de fechas 11 de noviembre de 2025 y 15 de junio de 2026, tal como se observa a continuación:

Movimientos de Saldo

Fecha	Descripción	Monto				Saldo Acumulado	Documento Sustentatorio		
		Tributo	Capitalizado	Interés	Total		Form.	Número	Fecha
11/11/2025 03:34	Deuda por RM	863.00	0.00	57.00	920.00	920.00		0230022823489	11/11/2025 03:34
11/11/2025 14:13	Pago con Boleta General	0.00	0.00	(57.00)	(57.00)	863.00	1662	1158607552	11/11/2025 14:13
15/06/2026 00:00	Intereses por Boleta General	0.00	0.00	10.00	10.00	873.00	1662	798089726	15/06/2026 12:18
15/06/2026 12:18	Pago con Boleta General	(863.00)	0.00	(10.00)	(873.00)	0.00	1662	798089726	15/06/2026 12:18

- **Resolución de Multa N.° 0230022823488**
  La resolución de multa fue cancelada mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158607896 y 798089727 de fechas 11 de noviembre de 2025 y 15 de junio de 2026, tal como se observa a continuación:

Movimientos de Saldo

Fecha	Descripción	Monto				Saldo Acumulado	Documento Sustentatorio		
		Tributo	Capitalizado	Interés	Total		Form.	Número	Fecha
11/11/2025 03:34	Deuda por RM	345.00	0.00	20.00	365.00	365.00		0230022823488	11/11/2025 03:34
11/11/2025 14:14	Pago con Boleta General	(2.00)	0.00	(20.00)	(22.00)	343.00	1662	1158607896	11/11/2025 14:14
15/06/2026 00:00	Intereses por Boleta General	0.00	0.00	4.00	4.00	347.00	1662	798089727	15/06/2026 12:18
15/06/2026 12:18	Pago con Boleta General	(343.00)	0.00	(4.00)	(347.00)	0.00	1662	798089727	15/06/2026 12:18

- **Resolución de Multa N.° 0230022823487**
  La resolución de multa fue cancelada mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158608788 y 798089728 de fechas 11 de noviembre de 2025 y 15 de junio de 2026, tal como se observa a continuación:

Movimientos de Saldo

Fecha	Descripción	Monto				Saldo Acumulado	Documento Sustentatorio		
		Tributo	Capitalizado	Interés	Total		Form.	Número	Fecha
11/11/2025 03:34	Deuda por RM	1,052.00	0.00	41.00	1,093.00	1,093.00		0230022823487	11/11/2025 03:34
11/11/2025 14:16	Pago con Boleta General	(27.00)	0.00	(41.00)	(68.00)	1,025.00	1662	1158608788	11/11/2025 14:16
15/06/2026 00:00	Intereses por Boleta General	0.00	0.00	12.00	12.00	1,037.00	1662	798089728	15/06/2026 12:18
15/06/2026 12:18	Pago con Boleta General	(558.00)	0.00	(12.00)	(570.00)	467.00	1662	798089728	15/06/2026 12:18

Que, como se ha indicado anteriormente, el pago de la multa se entiende como la cancelación total de la multa rebajada más los intereses generados hasta el día en que se realice dicha cancelación y la subsanación de la infracción consiste en la cancelación del íntegro de los tributos retenidos o percibidos dejados de pagar en los plazos establecidos más los intereses generados hasta el día en que se realice la cancelación en los momentos a que se refiere el artículo 13°-A del Reglamento del Régimen de Gradualidad;

Que, por tanto, para la aplicación de la rebaja en un **95%**[1], la recurrente debía cancelar el íntegro del tributo retenido o percibido, además de pagar la multa rebajada, con **anterioridad** a cualquier notificación o requerimiento relativo al período o tributo a regularizar, lo cual no ocurrió en el presente caso, al haber efectuado los pagos de las multas el **11 de noviembre de 2024**, esto es, después que surtió efectos la notificación de las órdenes de pago (surtieron efectos el 28 de febrero, 03 y 29 de mayo, 28 de junio y 28 de agosto de 2023), por lo que no resulta aplicable esta rebaja;

Que, la rebaja del **70%** resulta aplicable en los casos en los que los contribuyentes fueron objeto de fiscalización por el tributo y período vinculado a la multa correspondiente, en tal sentido, no habiéndose fiscalizado a la recurrente respecto de las Retenciones del Impuesto a la Renta - Liquidación de Compras, correspondiente a los períodos tributarios enero, febrero, abril, mayo y julio 2023, tampoco es aplicable este tramo de rebaja;

Que, para que la recurrente pudiera acogerse a la rebaja del **60%**[2], resultaba necesario que, además de pagar la totalidad del tributo retenido, efectuara el pago de la multa rebajada una vez que surtió efectos la notificación de la orden de pago o resolución de determinación o resolución de multa, con anterioridad al plazo establecido en el primer párrafo del artículo 117° del TUO del Código Tributario respecto de la resolución de multa, es decir, antes del vencimiento de los 7 días hábiles contados desde la notificación de la resolución de ejecución coactiva que corresponda a la resolución de multa o antes de interponer recurso de reclamación contra la resolución de multa;

Que, en este caso, con fecha 31 de diciembre de 2025 se notificó la Resolución de Ejecución Coactiva N.° 0290063658293 respecto a las resoluciones de multa impugnadas y la recurrente presentó el recurso de reclamación contra ellas con fecha **08 de enero de 2026**, por lo tanto, solo los pagos de las multas realizados el **11 de noviembre de 2025 fueron realizados dentro de**

[1] Ya que la multa aplicable es el 50% de los tributos omitidos (S/ 3,042.00, S/ 7,459.00, S/ 863.00, S/ 345.00 y S/ 1,052.00 en el caso de autos), los montos a pagar con la rebaja del **95%** equivalen a S/ 152.00, S/ 373.00, S/ 43.00, S/ 17.00 y S/ 53.00, más los intereses calculados hasta la fecha de pago.

[2] Ya que la multa aplicable es el 50% de los tributos omitidos (S/ 3,042.00, S/ 7,459.00, S/ 863.00, S/ 345.00 y S/ 1,052.00 en el caso de autos), los montos a pagar con la rebaja del **60%** equivalen a equivalen a S/ 1217.00, S/ 2,984.00, S/ 345.00, S/ 138.00 y S/ 421.00, más los intereses calculados hasta la fecha de pago. Sin embargo, según la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT, de realizarse el pago luego que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa, la multa rebajada no podrá ser menor al 5% de la UIT (S/ 248.00 en el caso de autos).

dicho plazo, sin embargo, dichos pagos no cubren los importes con la rebaja del 60%; por lo que, no es aplicable la misma;

Que, para que la recurrente se acoja a la rebaja del **40%**[3], resultaba necesario que, hubiera reclamado la orden de pago o la resolución de determinación y/o la resolución de multa y se cancele la deuda tributaria contenida en los referidos valores, antes del vencimiento de los plazos establecidos en el primer párrafo del artículo 146° del TUO del Código Tributario para apelar la resolución que resuelve la reclamación formulada contra cualquiera de ellos;

Que, sin embargo, de conformidad con la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT, de realizarse el pago luego que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa, la multa rebajada no podrá ser menor al 5% de la UIT (S/ 248.00 en el caso de autos).

Que, en consecuencia, ya que las sanciones de multa impugnadas no pueden ser menores al 5% de la UIT (S/ 268.00) y que la recurrente realizó pagos conforme el detalle siguiente:

- **Resolución de Multa N.° 0230022823491**

  Que, al ser la multa aplicable el 50% del tributo omitido (S/ 3,042.00), el monto a pagar con la rebaja del 40% ascendería a S/ 1,825.00, por lo que, los pagos realizados mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158607048, 797462799 y 797627091 de fechas 11 de noviembre de 2025, 27 de abril y 14 de mayo de 2026 por los importes de S/ 203.00, S/ 1,979.00 y S/ 1,173.00 cubren dicho importe, por lo que, **es aplicable la rebaja del 40%**;

- **Resolución de Multa N.° 0230022823490**

  Que, al ser la multa aplicable el 50% del tributo omitido (S/ 7,0459.00), el monto a pagar con la rebaja del 40% ascendería a S/ 4,475.00 por lo que, los pagos realizados mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158607650, 797462799, 797952947, 7980040470 y 798089725 de fechas 11 de noviembre de 2025, 27 de abril, 02, 11 y 15 de junio de 2026, por los importes de S/ 493.00, S/ 1,448.00, S/ 4,012.00, S/ 425.00 y S/ 1,797.00 cubren dicho importe, por lo que, **es aplicable la rebaja del 40%**;

- **Resolución de Multa N.° 0230022823489**

  Que, al ser la multa aplicable el 50% del tributo omitido (S/ 863.00), el monto a pagar con la rebaja del 40% ascendería a S/ 518.00, por lo que, los pagos realizados mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158607552 y 798089726 de fechas 11 de noviembre de 2025 y 15 de junio de 2026 por los importes de S/ 57.00 y S/ 873.00 cubren dicho importe, por lo que, **es aplicable la rebaja del 40%**;

- **Resolución de Multa N.° 0230022823488**

  Que, al ser la multa aplicable el 50% del tributo omitido (S/ 345.00), el monto a pagar con la rebaja del 40% ascendería a S/ 207.00, sin embargo, según la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT, de

[3] Ya que la multa aplicable es el 50% de los tributos omitidos (S/ 3,042.00, S/ 7,459.00, S/ 863.00, S/ 345.00 y S/ 1,052.00 en el caso de autos), los montos a pagar con la rebaja del **40%** equivalen a S/ 1,825.00, S/ 4,475.00, S/ 518.00, S/ 207.00 y S/ 631.00, más los intereses calculados hasta la fecha de pago. Sin embargo, según la Segunda Disposición Complementaria Final de la Resolución de Superintendencia N.° 063-2007/SUNAT, de realizarse el pago luego que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa, la multa rebajada no podrá ser menor al 5% de la UIT (S/ 248.00 en el caso de autos).

realizarse el pago luego que surta efectos la notificación de la Resolución de Multa, la multa rebajada no podrá ser menor al 5% de la UIT (S/ 248.00 en el caso de autos), por lo que, los pagos realizados mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158607896 y 798089727 de fechas 11 de noviembre de 2025 y 15 de junio de 2026 por los importes de S/ 22.00 y S/ 347.00 cubren dicho importe, por lo que, **es aplicable la rebaja del 40%**;

- **Resolución de Multa N.° 0230022823487**

  Que, al ser la multa aplicable el 50% del tributo omitido (S/ 1,052.00), el monto a pagar con la rebaja del 40% ascendería a S/ 421.00, por lo que, los pagos realizados mediante Formularios 1662 con N.° de Orden 1158608788 y 798089728 de fechas 11 de noviembre de 2025 y 15 de junio de 2026 por los importes de S/ 68.00 y S/ 570.00 cubren dicho importe, por lo que, **es aplicable la rebaja del 40%**;

Que, estando a lo expuesto, se deja a salvo el derecho de la recurrente a solicitar la devolución y/o compensación respectiva, en aplicación de los artículos 38° a 40° del TUO del Código Tributario, previa verificación de deuda tributaria exigible a su cargo;

Que, por lo tanto, corresponde a esta instancia **modificar y tener por cancelada** la deuda tributaria contenida en las resoluciones de multa impugnadas;

En uso de las facultades conferidas en el Decreto Legislativo N.° 501 - Ley General de la SUNAT, el inciso o) del artículo 4 de la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, aprobado por el Decreto Supremo N.° 040-2023-EF, y la Resolución de Superintendencia N.° 132-2023/SUNAT

SE RESUELVE:

Artículo Único.- Declarar **FUNDADA EN PARTE** la reclamación interpuesta por **PROCESOS ALIMENTARIOS M&D EIRL**, mediante Expediente N.º 4060340148640 de fecha 8 de enero de 2026; en consecuencia, **MODIFÍQUENSE Y TÉNGASE POR CANCELADA** la deuda tributaria contenida en las resoluciones de multa impugnadas, de acuerdo con el siguiente detalle:

De la suma de:

RESOLUCIÓN DE MULTA N.º	PERIODO	CONCEPTO	TRIBUTO ASOCIADO	MONTO S/	INTERESES S/	TOTAL S/
0230022823491	2023-01	061101	030309	3,042.00	285.00	3,327.00
0230022823490	2023-02	061101	030309	7,459.00	636.00	8,095.00
0230022823489	2023-04	061101	030309	863.00	57.00	920.00
0230022823488	2023-05	061101	030309	345.00	20.00	365.00
0230022823487	2023-07	061101	030309	1,052.00	41.00	1,093.00

A la suma de:

RESOLUCIÓN DE MULTA N.º	PERIODO	CONCEPTO	TRIBUTO ASOCIADO	MONTO S/	INTERESES S/	TOTAL S/
0230022823491	2023-01	061101	030309	1,825.00	171.00	1,996.00
0230022823490	2023-02	061101	030309	4,475.00	382.00	4,857.00
0230022823489	2023-04	061101	030309	518.00	34.00	552.00
0230022823488	2023-05	061101	030309	248.00	14.00	262.00
0230022823487	2023-07	061101	030309	631.00	25.00	656.00

Regístrese, comuníquese y archívese[4].

1311/2029/9881

D:65

JENNY KARIM PORTUGAL GOMEZ
Jefe de División de Reclamaciones II (e)
Ger. De Análisis de Fondo II
INTENDENCIA NACIONAL DE IMPUGNACIONES

[4] La notificación se considerará efectuada en la fecha del depósito del documento en su Buzón, de conformidad con lo establecido en el inciso b) del artículo 104° y surtirá efecto según el artículo 106° del TUO del Código Tributario y Normas Modificatorias. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso de apelación dentro del plazo de quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de su notificación, de acuerdo a lo previsto en el artículo 146° del citado TUO del Código Tributario, ingresando el escrito a través del Portal SUNAT (https://www.sunat.gob.pe/sol.html), la Mesa de Partes Virtual (https://www.sunat.gob.pe/ol-atittramitedoc/registro/iniciar) o en la Mesa de Partes de cualquiera de los Centros de Servicio al Contribuyente a nivel nacional, el cual será elevado al Tribunal Fiscal que resolverá en última instancia administrativa, conforme a lo establecido por el artículo 145° del citado texto legal.
El presente documento ha sido emitido de acuerdo con lo establecido en el artículo 111° del TUO del Código Tributario y del artículo 4° de la LPAG.

INFORMACIÓN DE INTERÉS
- Para recibir alertas cada vez que sea notificado, es importante que mantenga actualizados en su ficha RUC, su correo electrónico y número de teléfono celular.

www.sunat.gob.pe
Central de Consultas
Desde teléfonos fijos 0-801-12-100
Desde celulares (01)315-0730